PROJETOS DE LEI Nº 0073/2026 e 0074/2026
OBJETO: Instituição da Indenização por Atividade Especial – IAE e adoção do regime de subsídio para a carreira da Guarda Municipal de São Luís, com exame conjunto das emendas apresentadas pelo Relator.
AUTOR: Poder Executivo Municipal
RELATOR: Vereador Wendell Martins

PARECER Nº _____/2026 – COFPPM

Da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal, nos termos do art. 39 do Regimento Interno desta Câmara, sobre os **Projetos de Lei nºs 0073/2026 e 0074/2026,** ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal e relacionados à política remuneratória e à organização funcional da Guarda Municipal de São Luís, com as emendas apresentadas pelo Relator.

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de apreciação conjunta do **Projeto de Lei nº 0073/2026,** encaminhado pela Mensagem nº 005/2026, que institui a Indenização por Atividade Especial – IAE aos integrantes da carreira da Guarda Municipal de São Luís, e do **Projeto de Lei nº 0074/2026,** encaminhado pela Mensagem nº 004/2026, que adota o regime de subsídio, em parcela única, para a mesma carreira e disciplina aspectos correlatos de sua jornada de trabalho.

As proposições foram apresentadas pelo mesmo autor, em sequência, compondo iniciativa legislativa coordenada e dirigida ao mesmo quadro funcional. O PL nº 073/2026 disciplina a contraprestação excepcional decorrente de convocação durante o repouso remunerado, enquanto o PL nº 074/2026 reorganiza a remuneração ordinária da carreira mediante subsídio.

Por essa identidade subjetiva, temporal e material, os efeitos orçamentários de ambos devem ser examinados de forma sistemática e conglobada.

Após a apreciação favorável das proposições originais pela Comissão de Constituição e Justiça, os processos foram encaminhados a esta Comissão para exame dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Nesta fase, o Relator apresenta dois conjuntos de alterações: as **Emendas Modificativas nºs 01 e 02 ao PL nº 073/2026 e a Emenda Modificativa nº 01 ao PL nº 074/2026,** todas diretamente relacionadas aos objetos já submetidos pelo Chefe do Poder Executivo.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 14
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

II – DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO E DOS LIMITES AO PODER DE EMENDA

Nos termos do art. 39, incisos III e IV, do Regimento Interno, *compete à Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal emitir parecer sobre proposições que alterem, direta ou indiretamente, a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao erário ou fixem vencimentos do funcionalismo.*

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o exercício do poder de emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada, desde que preservada a pertinência temática e não haja aumento de despesa.

Em matéria remuneratória, o **Tema 686 da repercussão geral** *assentou especificamente a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo e a inconstitucionalidade formal das emendas que elevem a despesa* (RE nº 745.811/PA); a exigência de **pertinência temática e ausência de aumento de despesa** também é reiterada, entre outros precedentes, na ADI nº 6.072.

A Lei Orgânica do Município, em seus arts. 66 e 68, *preserva a iniciativa privativa do Prefeito e disciplina o aumento da despesa, contemplando ainda a indicação concreta dos recursos a serem remanejados.*

No caso em exame, a pertinência temática é estrita.

As emendas não introduzem categoria funcional, vantagem ou política pública estranha às proposições originárias. Limitam-se a ajustar os valores e a projeção da IAE no PL nº 073/2026 e, no PL nº 074/2026, a reorganizar a tabela de subsídios, seu escalonamento vertical, a jornada e o correspondente demonstrativo de impacto, matérias expressamente abertas à deliberação legislativa pelos textos encaminhados pelo Executivo.

Quanto ao segundo requisito, **a aferição deve considerar a realidade fiscal material do conjunto legislativo**. Não há aumento de despesa quando a elevação interna de um dos componentes é integralmente absorvida pela redução simultânea de outro, pertencente ao mesmo programa funcional, sem ampliação do limite financeiro global previamente apresentado pelo próprio Executivo.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 15
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A atualização dos demonstrativos de impacto possui, nesse contexto, natureza **técnico-instrutória**: não cria, por si só, vantagem funcional nem substitui a norma material dos projetos.

O art. 113 do ADCT *exige que a proposição legislativa venha acompanhada da estimativa, mas não reserva sua elaboração exclusivamente ao Poder Executivo.* É legítimo, portanto, que a emenda parlamentar seja instruída por memória de cálculo atualizada, sujeita ao controle desta Comissão, desde que os dados sejam consistentes e a alteração normativa respeite os limites constitucionais.

Permanecem a cargo do Executivo as declarações e os atos administrativos que a Lei de Responsabilidade Fiscal eventualmente exija na fase de execução.

III – DAS EMENDAS APRESENTADAS PELO RELATOR

a) Emenda Modificativa nº 01 ao PL nº 073/2026: *altera o Anexo do projeto para fixar a IAE em R$ 350,00 para convocações de até seis horas e em R$ 700,00 para convocações de até doze horas, preservando sua vinculação à atividade excepcional desempenhada durante o repouso remunerado.*

b) Emenda Modificativa nº 02 ao PL nº 073/2026: *atualiza o demonstrativo de impacto da IAE para R$ 5.056.961,17 anuais nos exercícios de 2026, 2027 e 2028, adequando a estimativa à demanda operacional considerada suficiente e liberando espaço fiscal antes reservado ao custeio extraordinário.*

c) Emenda Modificativa ao PL nº 074/2026: *ajusta o art. 1º, o art. 7º, o Anexo I e o demonstrativo de impacto orçamentário, instituindo escalonamento vertical por índices, nova tabela de subsídios, jornada semanal de referência e regimes de escala compatíveis com a natureza das atividades da Guarda Municipal.* O impacto consignado passa a ser de R$ 12.438.928,66 em 2026, R$ 4.547.510,35 em 2027 e R$ 0,00 em 2028, conforme o demonstrativo que acompanha a emenda.

As peças de emenda acompanham este parecer e o integram para todos os fins regimentais, sem prejuízo de correções exclusivamente redacionais, de numeração e de remissões internas pela instância competente, desde que preservado integralmente o conteúdo material ora apreciado.

Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25
Num. 59996794 - Pág. 3

IV – DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA CONGLOBADA

O PL nº 073/2026 foi originalmente instruído com previsão anual de R$ 17.568.000,00 para a IAE. O PL nº 074/2026, por sua vez, apresentou impactos de R$ 3.758.732,49 em 2026, R$ 859.981,31 em 2027 e R$ 868.581,12 em 2028. **A soma desses valores constitui o referencial fiscal originalmente submetido à Câmara para a política remuneratória da Guarda Municipal.**

Com as emendas, a previsão anual da IAE é reduzida para R$ 5.056.961,17, gerando diminuição anual de R$ 12.511.038,83. **Essa redução absorve integralmente a elevação interna decorrente da nova distribuição dos subsídios no PL nº 074/2026.**

O quadro a seguir demonstra que, em todos os exercícios considerados, o resultado agregado permanece abaixo do cenário original:

Exercício	Cenário original (PL 073 + PL 074)	Cenário emendado (PL 073 + PL 074)	Redução global
2026	R$ 21.326.732,49	R$ 17.495.889,83	R$ 3.830.842,66
2027	R$ 18.427.981,31	R$ 9.604.471,52	R$ 8.823.509,79
2028	R$ 18.436.581,12	R$ 5.056.961,17	R$ 13.379.619,95

Nota: valores apurados mediante a soma dos dispêndios/impactos anuais consignados nos demonstrativos que instruem os projetos originais e as emendas apresentadas.

Em 2026, por exemplo, a redução de R$ 12.511.038,83 no espaço fiscal da IAE suporta integralmente o acréscimo de R$ 8.680.196,17 verificado no PL nº 074/2026 em comparação com sua proposta original, restando margem de R$ 3.830.842,66. Nos exercícios seguintes, a mesma lógica revela margens ainda superiores.

Logo, não se está diante de expansão do gasto público, mas de **reprogramação interna de despesas previamente estimadas**. A política pública permanece inserida no mesmo limite global; altera-se apenas a distribuição entre a indenização por trabalho extraordinário e a valorização permanente da remuneração ordinária. A análise isolada de cada projeto ocultaria a unidade econômica e finalística da iniciativa e produziria resultado dissociado da realidade fiscal do conjunto.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 17
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A neutralidade orçamentária pressupõe a aprovação coordenada das alterações: a redução da IAE no PL nº 073/2026 constitui a contrapartida fiscal da redistribuição promovida no PL nº 074/2026. Por isso, **as emendas devem tramitar e ser deliberadas como partes interdependentes do mesmo ajuste.** Eventual aprovação parcial, rejeição ou modificação de uma delas exigirá nova aferição do impacto pela Comissão antes da votação final.

A solução é compatível com os arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, porque os demonstrativos abrangem o exercício de início da vigência e os dois subsequentes, indicam os valores envolvidos e não revelam agravamento do resultado fiscal global.

Outrossim **se harmoniza com o art. 113 do ADCT,** pois as alterações legislativas estão acompanhadas de estimativas de impacto, apreciadas no âmbito da competência técnica desta Comissão.

A LDO municipal para 2026 autoriza a instituição de vantagens, o aumento de remuneração e a alteração de estrutura de carreira pelo Poder Executivo, condicionados às disponibilidades orçamentárias e aos limites da responsabilidade fiscal. A execução das leis emendadas deverá, portanto, observar as dotações próprias, os atos administrativos de adequação orçamentária e o limite agregado aqui demonstrado, não constituindo este parecer autorização para ultrapassá-lo.

Sob o prisma do mérito financeiro, **a realocação também prestigia a eficiência e a economicidade**: reduz-se parcela destinada ao custeio eventual de convocações extraordinárias e reforça-se a estrutura remuneratória permanente da carreira, sem inviabilizar a IAE e sem impor acréscimo ao conjunto das despesas anteriormente projetadas.

V – VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, no âmbito da competência da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal, **conclui-se que as emendas apresentadas guardam estrita pertinência temática com os projetos de iniciativa do Poder Executivo e não acarretam aumento da despesa global,** porquanto promovem deslocamento compensado entre os dois componentes de uma mesma política remuneratória, preservando valor agregado inferior ao originalmente estimado.

Assim, considerando a análise conglobada dos impactos e a manutenção do equilíbrio orçamentário-financeiro, **VOTO PELA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI Nºs 0073/2026 E 0074/2026, COM AS EMENDAS APRESENTADAS PELO RELATOR,** nos termos do conjunto de alterações identificado no item III deste parecer.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010949/2026 / pg. 18
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

VI – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal da Câmara Municipal de São Luís, em reunião ordinária realizada nesta data, decidiu, por unanimidade de votos dos seus membros presentes, acolher o voto do Relator dos Projetos de Lei nºs 0073/2026 e 0074/2026, com as Emendas Modificativas apresentadas pelo Relator, nos termos da fundamentação acimaÉ o parecer.

São Luís (MA), 25 de agosto de 2026

Ver. Raimundo Penha
(PDT)
Presidente da COFPP

Ver. Octávio Soeiro
PSB
Membro Titular

Ver. Wendell Martins
RELATOR
(PODEMOS)
Membro Titular

Ver. Daniel Oliveira
(PSD)
Membro Titular

Ver. Marquinhos
(UNIÃO BRASIL)
Membro-Titular

Ver. Pintinho itamaraty
(PRD)
Membro-Suplente

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 19
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25